

[별표 4] 품종명칭 출원·심사요령

1. 품종명칭의 기본원칙

- (1) 「식물신품종 보호법」 제106조제1항, 「종자산업법」 제16조제2항에 따라 품종보호를 받기 위하여 출원하는 품종 또는 국내에서 생산·수입 판매되는 품종은 1개의 고유한 품종명칭(1품종 1명칭)을 가져야 한다.
- (2) 품종명칭은 한글로 표기하고 괄호안에 영문으로 병기하여야 한다.
- (3) 대한민국이나 외국에 품종명칭이 등록되어 있거나 품종명칭 등록출원이 되어 있는 경우에는 그 품종명칭을 사용하여야 한다.

예시

작 물 명	다래[<i>Actinidia arguta</i> (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq.]				
출원국가	뉴질랜드	미국	캐나다	일본	한국
출원연도	2015	2015	2017	2018	2019
품종명칭	Green Star	Green Star	Green Star	Green Star	Green Star

- (4) 한글을 영문으로 표기할 경우, 『국어의 로마자 표기법(문화체육관광부고시)』 제1장제1항에 준하여 국어의 표준 발음법에 따라 표기하는 것을 원칙으로 한다.
 - ① 다른 단어가 음운변화로 인하여 동일하게 표기되지 않도록 글자 단위로 표기한다.

예시

품종명칭	동악홍	동아콩	가실애	가시래
단어 단위(×)	Dongakong	Dongakong	Gasirae	Gasirae
글자 단위(○)	Dong-ak-hong	Dong-a-kong	Ga-sil-ae	Ga-si-rae

- ② 인명, 회사명, 단체명 등은 그동안 써온 표기를 그대로 쓸 수 있다.

예시

국야농원 영문명이 'Kugya'이므로 품종명칭을 부여할 때 'Gugya' 대신 'Kugya'로 사용 가능
 ▷ 국야해선(Kugyahaeseon), 국야해명(Kugyahaemyeong) 등

- ③ 외국어를 한글로 표기할 경우, 외래어는 『외래어 표기법(문화체육관광부고시)』 제1장 '표기의 기본원칙'에 따르며, 기타 외국어는 제2장 '표기 일람표'에 따라 표기함을 원칙으로 한다.
- (5) 'No.'는 사회적 관례를 인정하고 한글표기의 혼란을 방지하기 위하여 음역표기의 예외로 한다.
- (6) 공백(' ')과 하이픈('-')은 사용 가능하나 식별력은 없는 것으로 간주함.

예시

'은강 1호' → 'Eungang 1ho' 또는 'Eungang No. 1'로 표기 가능
 'Anis 5' → '아니스 5' / 'Anis No. 5' → '아니스 5호'로 표기

2. 품종명칭 등록의 요건 및 심사요령

「식물신품종 보호법」 제107조에 따라 다음 어느 하나에 해당하는 품종명칭은 사용

할 수 없다.

(1) 숫자로만 표시하거나 기호를 포함하는 품종명칭

사용불가

- 숫자로만 표시한 경우 : 007, 365, 777, 1004, 8515 등
- 기호를 포함한 경우 : 그린★, 그린스타™, #그린스타#, 그린스타†, TT, m.m, ^_^ 등
(한글 및 영문 이외의 문자, 기호, 한글의 자음 및 모음, 첨자 등)

사용가능

(한글표기) 한초1030호 = 한초 1030호 = 한초-1030호
(영문표기) Hancho1030ho = Hancho 1030ho = Hancho-1030ho = Hancho No. 1030

(2) 해당품종 또는 해당 품종 수확물의 품질·수확량·생산시기·생산방법·사용방법 또는 사용시기로만 표시한 품종명칭

사용불가

- 품질 : 일품, 명품, 우수, 최고, 으뜸, 대왕, 대품, 슈퍼(super), 엑설런트(excellent) 등
- 수확량 : 소출, 다품, 다수확, 다산, 다량 등
- 생산시기 또는 사용시기 : 조생, 만생, 칠월, April, 여름, 겨울, 월동, 하계 등
- 사용방법 : 절임, 김장, 샐러드, 대목, 싹, 약, 잼, 분말 등

(3) 해당 품종이 속한 식물의 속 또는 종의 다른 품종의 품종명칭과 같거나 유사하여 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭

- ① 속(genus) 이하의 아속(subgenus), 종(species), 아종(subspecies), 변종(variety), 품종(forma)에서는 동일하거나 유사한 품종명칭을 사용할 수 없음.

사용불가

※ 산딸기속(*Rubus*) 복분자딸기 품종 ‘오로라’가 이미 명칭출원 되었을 때, 아래의 품종명칭(아우로라, 오로라 등)은 사용할 수 없음.

작물명	학명				품종명칭	
	속명	종소명	계급	종하소명	한글	영문
청복분자딸기	<i>Rubus</i>	<i>coreanus</i>	var.	<i>concolor</i>	오로라, 아우로라 등	aurora, orora 등
가시복분자딸기	<i>Rubus</i>	<i>schizostylus</i>				
산 딸 기	<i>Rubus</i>	<i>crataegifolius</i>				

- ② 형태나 쓰임새가 유사하여 혼동을 유발할 수 있는 경우, 다른 속의 식물이라 할 지라도 동일하거나 유사한 품종명칭을 사용할 수 없음.

사용불가

※ 잔디속(*Zoysia*) 금잔디 품종 ‘그린필드’가 이미 명칭출원 되었을 때, 아래의 품종명칭은 사용할 수 없음.

작물명	학명		품종명칭	
	속명	종소명	한글	영문
포아풀	<i>Poa</i>	<i>sphondylodes</i>	그린필드	Green Field
우산잔디	<i>Cynodon</i>	<i>dactylon</i>		

(4) 해당품종이 사실과 달리 다른 품종에서 파생되었거나 다른 품종과 관련이 있는 것으로 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭

사용불가

‘산조(Sanjo)-’라는 명칭은 ○○조합에서 개발된 표고(*Lentinula edodes*) 품종의 어근으로 사용되고 있으며, ‘국야(Kugya)-’라는 명칭은 ○○농원에서 개발된 국화과(*Asteraceae* 또는 *Compositae*) 품종의 어근으로 사용되고 있으므로 다른 육종가는 속(genus) 또는 과(family)과 다를지라도 명칭으로 사용할 수 없음.

※ 산림분야 중 특정작물에서 고유명칭으로 사용 중인 대표적 어근

작물명	출원인	어근		품종명칭
		한글	영문	
표고	○○조합장	산조-	Sanjo-	산조101호, 산조110호, 산조303호, 산조304호, 산조503호, 산조504호, 산조704호 등
구절초, 해국 등	이○○	국야-	Kugya-	국야백월, 국야백해, 국야상월, 국야울선, 국야장서, 국야한유, 국야해광, 국야해명 등
잔디, 금잔디	○○대학교 산학협력단장	한라그린-	Halla Green-	한라그린 5, 한라그린 7, 한라그린 8, 한라그린 9, 한라그린 10, 한라그린 11 등
산초나무	한○○	한초-	Hancho-	한초5호, 한초10호, 한초15호, 한초915호, 한초930호, 한초1020호, 한초1030호 등

(5) 식물의 명칭, 속 또는 종의 명칭을 사용하였거나 식물의 명칭, 속 또는 종의 명칭으로 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭

① 식물의 명칭, 속 또는 종의 명칭을 사용한 경우

사용불가

- 국가생물종지식정보시스템(nature.go.kr)의 국가표준식물목록, 국가표준버섯목록에 표기된 속명 또는 식물명
- 각 국의 언어로 표기된 속명(genus name) 또는 식물명(common name)

② 식물의 명칭, 속 또는 종의 명칭으로 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭

사용불가

- 참나무속 식물이 연상되는 단어 : 참나무, 도토리, 오크(Oak) 등
- 단풍나무속 식물이 연상되는 단어 : 단풍, 메이플(maple) 등

(6) 국가, 인종, 민족, 성별, 장애인, 공공단체, 종교 또는 고인과의 관계를 거짓으로

표시하거나, 비방하거나 모욕할 염려가 있는 품종명칭

사용불가

게르만, 양키, 피그미, 번강쇠, 꽃뱀, 곰보, 니그로, 껌둥이, 칭크, 소경, 애꾸 등

- (7) 저명한 타인의 성명, 명칭 또는 이들의 약칭을 포함하는 품종명칭(다만 그 타인의 승낙을 받은 경우는 제외) : 정치인, 경제인, 종교인, 연예인 등 역사적 인물에서 비롯된 단어

① 저명한 타인의 성명

사용불가

단군, 세종, 이순신, 유관순, 에디슨, 클린턴, 뉴턴, 헨델, 마이클 조던, 김연아 등

② 타인의 명칭 또는 약칭

사용불가

YS(김영삼 전 대통령), MB(이명박 전 대통령), Queen Yuna(김연아), 코리안몬스터(Korean Monster, 류현진), BTS(방탄소년단), 농협(농업협동조합), KB(국민은행) 등

- (8) 해당 품종의 원산지를 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭 또는 지리적 표시를 포함하는 품종명칭

사용불가

밤나무(공주알밤), 호두나무(상춘호두) 등 일반적으로 주요 산지가 널리 알려진 작물은 지리적 표시가 포함된 명칭을 사용할 경우 오인하거나 혼동할 가능성이 큼.

- (9) 품종명칭의 등록출원일보다 먼저 「상표법」에 따른 등록출원 중에 있거나 등록된 상표와 같거나 유사하여 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭

사용불가

상표검색(kdtj.kipris.or.kr) → '상표명칭(TN)'란에 해당 품종명칭 입력 → '상품분류(TC)'란에 "31*002" 입력 → 검색결과 명칭이 일치하는 경우, 지정상품이 국제분류(NICE11) 제31류와 한국분류 제002류를 동시에 충족하며 타류에 속하지 아니하는 것은 **사용불가**

<상품분류(TC)>

구 분	코드	분류 범위
국제분류	31	미가공 농업, 수산양식, 원예 및 임업 생산물; 미가공 또는 반가공 곡물 및 종자; 신선한 과일 및 채소, 신선한 허브; 살아있는 식물 및 꽃; 구근(球根), 모종 및 재배용 곡물종자; 살아있는 동물; 동물용 사료 및 음료; 맥아
한국분류	002	농산물과 그 가공품 및 기타의 식물로서 타류에 속하지 아니하는 것

- (10) 품종명칭 자체 또는 그 의미 등이 일반인의 통상적인 도덕관념이나 선량한 풍속 또는 공공질서를 해칠 우려가 있는 품종명칭

사용불가

욕설, 속어, 은어, 비어 등이 포함된 명칭

- (11) 그 밖의 품종명칭에 대한 기준은 UPOV 규정에 따른다.

3. 품종명칭의 선출원

「식물신품종 보호법」 제108조제1항에 따라 같은 품종명칭에 대하여 다른 날에 둘

이상의 품종명칭 등록출원이 있을 때에는 먼저 품종명칭 등록을 출원한 자만이 그 품종명칭에 대하여 품종명칭 등록을 받을 수 있다.

- (1) 대한민국 선출원 : 국내에 품종명칭 등록출원 중에 있거나 등록된 명칭은 사용할 수 없다.

사용불가

국립종자원 명칭 검색

국립종자원 포털(seed.gr.kr) → 품종보호 → 품종보호 등록현황 → 품종명칭 → 작물분류, 작물명 선택 후 품종명 입력 → 검색결과 명칭이 일치하는 경우

- (2) 국외 선출원 : 국제식물신품종보호동맹(UPOV) 가입국 중 어느 한 국가라도 품종명칭 등록출원 중에 있거나 등록된 명칭은 사용할 수 없다.

사용불가

UPOV 명칭 검색

UPOV 포털(upov.int) → PVP DATA & STATISTICS → 단어 검색(Term search) → '명칭(Denomination)'란에 영문 품종명칭 입력 → '학명(Botanical name)'란에 속명(Genus name) 입력 → 검색결과 명칭이 일치하는 경우